



Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de las facultades otorgadas por el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO QUE:

A. Antecedentes

1. Mediante comunicación C-10401102-7547 del 13 de octubre de 2016, la Coordinadora del Área de Cartera requirió al señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ, para que indicara las razones de "*fuerza mayor o caso fortuito*", a que hace referencia el artículo 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa del programa de Maestría en Psicología; o, igualmente, todas aquellas otras razones que, en ejercicio del derecho de contradicción, considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encuentra incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contempla.

Esta solicitud se fundamentó en los siguientes hechos:

En primer lugar, el señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ, en su calidad de docente de cátedra, recibió el estímulo previsto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, durante los semestres 2012-1, 2012-2, 2013-1 y 2013-2, consiste en la exención del 50% del pago de los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Psicología de la Universidad de Antioquia.

En segundo lugar, el señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ no acreditó la obligación de culminar los estudios de posgrado ni de obtener el título respectivo, al culminar el tiempo de duración del programa, incluidas sus prórrogas, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 del acuerdo superior precitado, reglamentado por el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007. En efecto, en su caso no obtuvo el título luego de vencida la duración del programa¹, iniciado en el semestre 2012-1, (al finalizar el semestre 2013-2), ni transcurridos los periodos en los que pudo haber hecho uso de las posibles prórrogas (una sola prórroga hasta por dos periodos académicos que vencieron en 2014-2), ni luego de haberse matriculado en el programa en el semestre 2015-1, toda vez que obtuvo en este, rendimiento académico insuficiente, quedado finalmente por fuera del mismo.

¹ De conformidad con el artículo 2° del Acuerdo Académico 311 del 06 de septiembre de 2007, la duración del programa de Maestría en Psicología es de cuatro (4) semestres.



2. Pese a que el requerimiento fue enviado por medio electrónico, el señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ, no se manifestó sobre los hechos que lo fundamentan, ni desvirtuó las razones que lo hacen acreedor de restituir el 80% del valor otorgado como exención, en el programa de Maestría en Psicología.

B. Consideraciones

1. El señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ, identificado con la cédula 71.212.753, fue admitido para la Maestría en Psicología, en el semestre 2012-1.

2. Estuvo vinculado como docente de cátedra de la Universidad de Antioquia desde el semestre 2009-2 hasta el 2017-2.

3. Los artículos 5 y 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 (Por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado) -aplicable y vigente en el caso del señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ durante los periodos en que se otorgó la exención- establecen que:

***“Artículo 5.** Los docentes de cátedra tendrán una exención equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los derechos de matrícula para cada período académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa.*

***Artículo 6.** Los empleados docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...] **Parágrafo 2.** Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa”.*

4. Para acceder a la exención del 50% de los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Psicología, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 (“Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006”), el señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ suscribió un pagaré, como garantía de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el cual fue firmado además, por la señora ROSALBA HERNÁNDEZ AGUIRRE, con cédula 32.410.572 en calidad de codeudora.

Recibido



5. Que el señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ obtuvo rendimiento académico insuficiente en el programa de Maestría en Psicología para el semestre 2015-1, quedando, por tanto, por fuera del mismo y perdiendo la posibilidad de culminarlo.

6. Con fundamento en lo expuesto se debe proceder a declarar el incumplimiento, por parte del señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de los derechos de matrícula en la Maestría en Psicología de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios ni haber obtenido el título respectivo en el tiempo establecido; y ordenar el reintegro de las sumas otorgados por concepto de exención en derechos de matrícula para el programa de Maestría en Ciencias Químicas, teniendo en cuenta que:

6.1 El señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ recibió como exención de derechos de matrícula durante los semestres cursados de la Maestría en Psicología (2012-1, 2012-2, 2013-1 y 2013-2), la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$7.717.200).

6.2 No dio respuesta al requerimiento realizado por parte del Área de Cartera; tampoco desvirtuó la situación de incumplimiento en la que se encuentra inmerso, debido a que no acreditó ninguna razón de fuerza mayor o caso fortuito que le hubiese impedido cumplir con el compromiso asumido como beneficiario de la exención de matrícula en el tiempo establecido; y, por el contrario, está probado que perdió su calidad de estudiante, por haber obtenido rendimiento académico insuficiente en el semestre 2015-1. Por tanto, es obligado concluir que el señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ no culminó sus estudios de Maestría en Psicología; razón por la que no obtuvo el título respectivo.

7. Una vez en firme la presente decisión, el señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ podrá proponer un plan de pagos ante el Comité Financiero de la Vicerrectoría Administrativa de la Institución, por la suma indicada en la parte resolutive, que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en la materia así definida por la Universidad.



En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º Declarar el incumplimiento por parte del señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ, identificado con la cédula 71.212.753, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en la Maestría en Psicología de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo en el tiempo establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

ARTÍCULO 2º De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, se ordena al señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula otorgados para la Maestría en Psicología durante los semestres cursados (2012-1, 2012-2, 2013-1 y 2013-2), que asciende a la suma de SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$6.173.760).

ARTÍCULO 3º Una vez en firme la presente decisión, se deberá generar por parte del Área de Cartera de la Universidad de Antioquia, una cuenta de cobro a nombre del señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ, por el valor de SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$6.173.760), y de no obtenerse el pago de la misma, se procederá a diligenciar el pagaré 1246, de acuerdo con la carta de instrucciones anexa al mismo, e iniciar las acciones de cobro pertinentes en contra del señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ, identificado con la cédula 71.212.753 y de la señora ROSALBA HERNÁNDEZ AGUIRRE, con cédula 32.410.572 en calidad de codeudora.

ARTÍCULO 4º Notificar personalmente la presente resolución al señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.212.753. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para surtir la diligencia de notificación, se le enviará citación dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de esta Resolución. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá acompañado de copia íntegra del acto administrativo, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

PARAGRAFO. Se dispone que se entregue copia íntegra, auténtica y gratuita del presente acto administrativo al notificado.

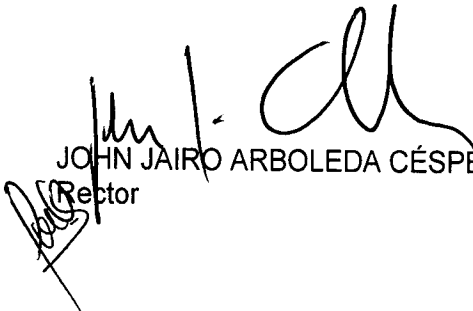


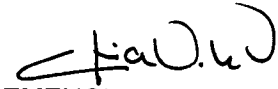
ARTÍCULO 5º Informar del contenido de esta resolución a la señora ROSALBA HERNÁNDEZ AGUIRRE.

ARTÍCULO 6º Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de Antioquia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 7º Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: a) liquidaciones de matrícula y facturas en las que consta la exención en derechos de matrícula otorgada; b) pagaré y carta de instrucciones firmado por el señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ, por el valor de SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS; c) Oficio del Departamento de Admisiones y Registro del 11 de octubre de 2016; d) oficio de la Coordinadora de Cartera C-10401102-7547 del 13 de octubre de 2016.

02 MAYO 2018


JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector


† CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General

Citación para notificación personal

Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>

3 de mayo de 2018, 10:40

Para: juangui273@gmail.com

Señor

JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ

Calle 80B 72C 134 Interior 201

Teléfonos: 4426772-2162937-3003179633

Medellín

Cordial saludo.

Le solicitamos presentarse a la Secretaría General de la Universidad de Antioquia, ubicada en el bloque 16 Oficina 337, localizada en la calle 67 53-108 de Medellín, con el objeto de realizar la notificación personal de la Resolución Rectoral 44228 expedida el 2 de mayo de 2018.

De no presentarse dentro del término de cinco (5) días hábiles, la notificación se surtirá mediante aviso, conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

No obstante lo anterior, la notificación podrá llevarse a cabo vía correo electrónico, siempre y cuando **accepte ser notificado de esta manera**, conforme al artículo 67 numeral 1 del mencionado Código, en cuyo caso deberá enviar solicitud expresa en tal sentido a la cuenta electrónica secretariogeneral@udea.edu.co.

Atentamente,

CLEMENCIA URIBE RESTREPO

Secretaria General

Universidad de Antioquia



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Secretaría General

Resolución Rectoral 44228

NOTIFICACIÓN

En la fecha 7 de mayo de 2018, siendo las 09:11 horas, se notifica personalmente el señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.212.753, la Resolución Rectoral 44228 de 2 de mayo de 2018, por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de Antioquia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Se entrega al Notificado copia autentica de la citada Resolución.


ROSA MARÍA PALACIO H.
Notificadora

JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ
Cédula de ciudadanía 71.212.753
El Notificado *JUAN G.MO. LONDOÑO*

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

10210001- 1007

Medellín, 18 de mayo de 2018

Señores
SECCIÓN CARTERA
Vicerrectoría Administrativa
Universidad de Antioquia
Medellín

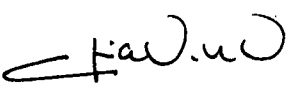
21 MAYO 2018
Adriana S.

Cordial saludo

Para lo pertinente les remito copia de las siguientes resoluciones rectorales por la cuales se declaran incumplimientos de compromisos de culminación de estudios de posgrado, con las correspondientes copias de notificación:

NOMBRE	Resolución Rectoral
JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ	44228
ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA	44229
CARLOS JAIME VALENCIA HENAO	44231

Atentamente,


CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • Teléfono: 219 50 20 • Fax: 219 50 38 • Apartado: 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia